نظام رقم 18-01 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم النظام رقم 03-04 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلّق بنظام ضمان الودائع المصرفيّة.

إنّ محافظ بنك الجزائر،

– بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التّجاري، المعدّل والمتمّم،

– وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنّقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيّما المواد 62 و64 و66 و68 و70 و85 و95 و114 و115 و118 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،

– وبمقتضى النظام رقم 03-04 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية،

– وبمقتضى النظام رقم 04-11 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة،

– وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرّخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،

– وبمقتضى النظام رقم 14-01 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،

– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 30 أبريل سنة 2018،

يصدر النّظام الآتي نصه :

المادّة الأولى : يعدّل هذا النظام ويتمّم النظام رقم 03-04 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية.

المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 5 من النظام رقم 03-04 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادة 5 : لا تعتبر ودائع ومبالغ أخرى شبيهة بودائع قابلة للاسترداد :

– الودائع المتلقاة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى،

– الأموال المتلقاة أو المتروكة في الحساب من طرف المساهمين الذين يملكون، على الأقل، خمسة في المائة (5%) من رأس المال، وأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين ومحافظي الحسابات،

– ودائع الموظفين المساهمين،

– ودائع الإدارة المركزية والمحلية وصناديق التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد ومؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،

– الودائع بالعملة الصعبة المعاد بيعها لبنك الجزائر،

– الودائع غير الاسمية من غير المبالغ المستحقة الممثلة لوسائل الدفع المصدرة من طرف البنوك،

– الودائع الاستثمارية للبنوك المرخص لها بممارسة هذه العمليات،

– الودائع الناجمة عن عمليات صدر فيها حكم جزائي نهائي في حق المودع،

– الودائع التي تحصل فيها المودع، بصفة فردية، على شروط معدلات فوائد امتيازية ساهمت في تدهور الوضعية المالية للبنك،

– ودائع شركة ضمان الودائع المصرفية".

المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 6 من النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادّة 6 : يسيّر صندوق ضمان الودائع المصرفيّة، المنصوص عليه في المادّة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، من طرف شركة مساهمة تسمى"صندوق ضمان الودائع المصرفية – ص. ض. و. م ".

يجب على البنوك أن تكتتب في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفيّة الذي يوزّع بينها بحصص متساوية.

تسهر البنوك المساهمة على المحافظة على هذه المساواة حتى في حالة تعديل الرأسمال الّذي تقرّره قانونا الجمعيّة العامة للمساهمين وفقا للّشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

ينجرّ، بحكم القانون، عن الشروع في تصفية بنك مساهم والانطلاق في إجراءات تعويض المودعين عقب انتهاء عملية تخفيض المودعين، تخفيض رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفيّة بالنّسبة لحصّة رأسمال البنك المعني بالإجراء. وتحول حقوقه في رأسمال الشركة إلى صندوق ضمان الودائع المصرفيّة وتدفع لحساب هذا الأخير".

المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 7 من النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادّة 7 : تلزم البنوك بالدفع إلى شركة ضمان الودائع المصرفيّة، علاوة سنوية تحسب على أساس المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنيّة، المسجّلة بتاريخ 31 ديسمبر من كلّ سنة.

يحدّد مجلس النّقد والقرض سنويا واستنادا إلى مؤشرات الإشراف، نسبة هذه العلاوة في حدود واحد بالمائة (1 %)، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادّة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

يجب أن تسهر شركة ضمان الودائع المصرفيّة، المكلّفة بتسيير الصندوق، على تحصيل العلاوات المستحقة لصندوق ضمان الودائع المصرفيّة، وعلى إيداعها في حساب مفتوح لدى بنك الجزائر.

كما يتعيّن عليها التحقق من توظيف هذه الموارد المتاحة في أصول آمنة. ولا يمكن تحقيق هذا التوظيف إلاّ من خلال شراء سندات مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة، وذلك عبر مختصين في قيم الخزينة".

المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 8 من النظام رقم 04-03 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادّة 8 : يحدّد الحدّ الأقصى للتعويض الممنوح لكلّ مودع بمليوني دينار (2.000.000 دج).

يطبّق هذا السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك، مهما كان عدد الودائع والعملة الصّعبة المعنيّة، طبقا لمفهوم الوديعة الوحيدة المنصوص عليها في المادّة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه".

المادة 6 : يتمم النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي :

"المادة 15 مكرر : تحل شركة ضمان الودائع المصرفية في الحقوق والدعاوى محل المودعين المعوضين، في حدود مبالغ التعويض المدفوعة لهم".

المادة 7 : يتمّم النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر تحرّر كما يأتي :

"المادة 17 مكرر : تلزم البنوك بالتصريح لدى بنك الجزائر، في 31 ديسمبر من كل سنة، بإجمالي الودائع القابلة للاسترداد، وفقا لنموذج تصريح يعدّه بنك الجزائر لهذا الغرض".

المادة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.

المادة 9 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة

حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018.

محمد لوكال